



PUTUSAN

Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KAMAL alias KAMEL;**
Tempat Lahir : Bandar Baru;
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun/10 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Iyu Desa Mesjid Pintu Air,
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh
Tamiang, dan menurut KTP Dusun Permai
Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara,
Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala

Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMAL alias KAMEL bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMAL alias KAMEL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci mobil truck bertuliskan Mitsubishi;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi BL 8641 KC atas nama UD Taruna Exspress;
- 1 (satu) buah kartu tanda Operasional angkutan barang Nomor 551.21/2017;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Diesel FE Super HD Nomor Polisi BL 8641 KC Nomor BPKB K-06976669;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Diesel FE Super HD Nomor Polisi BL 8641 KC;
- 1 (satu) buah kunci mobil truck bertuliskan Mitsubishi;
- 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi BL 8543 FD atas nama CV Seulayang;
- 1 (satu) buah Buku KIR warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel FE Super HD ,warna kuning, Nomor Polisi BL 8543 FD;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Diesel FE Super HD M/T Nomor Polisi BL 8543 FD Nomor BPKB: P-00350040;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M-10186115 atas nama KECIK RAMLI Nomor Polisi BK 1195 DQ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor L-06505254 atas nama WAN ALDYANSYAH Nomor Polisi BL 3747 UW;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor N-01011554 atas nama NOFLINDA Nomor Polisi: BL 3092 UAC;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor O-06510077 atas nama NOFLINDA;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M-03251033 atas nama KAMAL Nomor Polisi: BL 6227 UY;
- 1 (satu) buah Photo Copy KK Nomor 1116020102080061 atas nama Kepala Keluarga Kamal;
- 1 (satu) unit mobil Fortuner STNK Nomor 01379218 mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BK 1195 DQ warna silver metalik Nomor Rangka: MHFJ88GS2H1524085 Nomor Mesin: 2GDC156943 atas nama KECIK RAMLI beserta kunci cadangan;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja Type EX200ML (Ninja 250) warna hitam Nomor Polisi BL 3747 UW Nomor Rangka: JKAEX250LFDA92787, Nomor Mesin: EX250LEAB3772 atas nama WAN ALDIANSAH;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy Type F1C02N28LOA/T warna merah hitam Nomor Polisi BL 3092 UAC Nomor Rangka: MH1JM3117HK290068 Nomor Mesin: JM31E1293784 atas nama NOFLINDA beserta STNK Nomor 18853374/AC/2017;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy Type F1C02N28LOA/T warna merah hitam Nomor Polisi BL 3102 UAF Nomor Rangka: MH1JM3119 JK895506 Nomor Mesin: JM31E1890331 atas nama NOFLINDA beserta STNK Nomor 10788561/AC/2018;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17LOM/T warna merah putih Nomor Polisi BL 6227 UY Nomor Rangka: MH1KB111OGK081364, Nomor Mesin: KB11E1082633 atas nama KAMAL;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 328 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, sesuai dengan sertifikat HM Nomor 00161 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Aceh Tamiang, berdasarkan surat ukur Nomor 00011/Mesjid Sungai Iyu/2014, Sebidang tanah terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Bendahara, Desa Masjid Sungai Iyu;
- Sebidang tanah 28.517,9 M2 atas nama Noflinda terletak di Pintu Air Kampung Masjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai surat keterangan jual beli tanah Nomor 590;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 672,7 M2 atas nama Nafsiah yang terletak di Dusun Sinar Butsi Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 310/2015;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas $\pm 428,75$ M2 atas nama Elviana yang terletak di Dusun Darussamin Desa Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai surat tanah hibah Nomor 590/34/2017;
- Sebidang tanah seluas $\pm 1.640,15$ M2 nama Kamal yang terletak di Dusun Pintu Air Kelurahan Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 02/590/2016;
- Sebidang tanah seluas $\pm 952,97$ M2 atas nama Noflinda yang terletak di Dusun Sinar Butsi Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 37/590/2016;
- Sebidang tanah seluas $\pm 19.389,5$ M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Alur Turun Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 77/590/2018;
- Sebidang tanah seluas ± 23.757 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Alur Turun Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 76/590/2018;
- Sebidang tanah seluas $\pm 792,5$ M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Sinar Butsi Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 06/590/2017;
- Sebidang tanah seluas ± 4.284 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Alur Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 21/590/2016;
- Sebidang tanah seluas ± 10.628 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Permai Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 21/590/2017;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas $\pm$ 7.040,5 M2 atas nama Noflinda yang terletak di Dusun Cahaya Butsi Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 02/590/2017;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 31.101 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Paya Dehok Kelurahan Raja Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 28/590/2016;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 35.392 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Alur Lesung Kelurahan Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 39/590/2017;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 32.928 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Alur Lesung Kelurahan Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 40/590/2017;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 25.086 M2 atas nama Dewi Puspita yang terletak di Dusun Alur Lesung Kelurahan Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 63/590/2016;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 35.143 M2 atas nama SALAMUDDIN yang terletak di Dusun Alur Lesung Kelurahan Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 62/590/2016;
- Uang di Nomor Rekening Bank BRI Kualasimpang atas nama NOFLINDA sebesar Rp50.992.112,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua belas rupiah);
- Uang di Nomor rekening Bank BRI Pasar Upah atas nama NOVLINDA sebesar Rp100.361.317,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI Nomor 6013 0120 0198 3003;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Britama Bisnis Bank BRI Nomor 5326 5950 0354 6640;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Bitama Bisnis Nomor Rekening 0657-01-000536-56-1 atas nama Noflinda;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Tabunganku Nomor Rekening 7444-01-009677-53-2 atas nama Noflinda;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7102460407 atas nama Noflinda;

Dikembalikan kepada saksi atas nama NOVLINDA;

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29-9-2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 7-10-2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 23-9-2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi penerimaan dari Sdr. Kamel berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah kuitansi penerimaan dari Sdr. Kamel berupa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah kuitansi penerimaan dari saudara Kamal berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah kuitansi penerimaan dari Sdr. Ayub Burhan berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 28 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMAL alias KAMEL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci mobil truck bertuliskan Mitsubishi;
 - 1 (satu) buah kartu tanda Operasional angkutan barang Nomor 551.21/2017;
 - 1 (satu) buah kunci mobil truck bertuliskan Mitsubishi;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi BL 8543 FD atas nama CV Seulayang;
 - 1 (satu) buah Buku KIR warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel FE Super HD ,warna kuning, Nomor Polisi BL 8543 FD;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Diesel FE Super HD M/T Nomor Polisi BL 8543 FD Nomor BPKB: P-00350040;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor M-10186115 atas nama KECIK RAMLI Nomor Polisi BK 1195 DQ;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor L-06505254 atas nama WAN ALDYANSYAH Nomor Polisi BL 3747 UW;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor 0-06510077 atas nama NOFLINDA;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor M-03251033 atas nama KAMAL Nomor Polisi: BL 6227 UY;
 - 1 (satu) unit mobil Fortuner STNK Nomor 01379218 mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BK 1195 DQ warna silver metalik Nomor

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHFJ88GS2H1524085 Nomor Mesin: 2GDC156943 atas nama KECIK RAMLI beserta kunci cadangan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja Type EX200ML (Ninja 250) warna hitam Nomor Polisi BL 3747 UW Nomor Rangka: JKAEX250LFDA92787, Nomor Mesin: EX250LEAB3772 atas nama WAN ALDIANSAH;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy Type F1C02N28LOA/T warna merah hitam Nomor Polisi BL 3102 UAF Nomor Rangka: MH1JM3119 JK895506 Nomor Mesin: JM31E1890331 atas nama NOFLINDA beserta STNK Nomor 10788561/AC/2018;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Y3B02R17LOM/T warna merah putih Nomor Polisi BL 6227 UY Nomor Rangka: MH1KB111OGK081364, Nomor Mesin: KB11E1082633 atas nama KAMAL;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 328 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, sesuai dengan sertifikat HM Nomor 00161 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Aceh Tamiang, berdasarkan surat ukur Nomor 00011/Mesjid Sungai Iyu/2014, Sebidang tanah terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Bendahara, Desa Masjid Sungai Iyu;
- Sebidang tanah 28.517,9 M2 atas nama Noflinda terletak di Pintu Air Kampung Masjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai surat keterangan jual beli tanah Nomor 590;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 672,7 M2 atas nama Nafsiah yang terletak di Dusun Sinar Butsi Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 310/2015;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 428,75 M2 atas nama Elviana yang terletak di Dusun Darussamin Desa Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai surat tanah hibah Nomor 590/34/2017;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas $\pm 1.640,15$ M2 nama Kamal yang terletak di Dusun Pintu Air Kelurahan Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 02/590/2016;
- Sebidang tanah seluas $\pm 952,97$ M2 atas nama Noflinda yang terletak di Dusun Sinar Butsi Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 37/590/2016;
- Sebidang tanah seluas $\pm 19.389,5$ M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Alur Turun Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 77/590/2018;
- Sebidang tanah seluas ± 23.757 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Alur Turun Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 76/590/2018;
- Sebidang tanah seluas ± 4.284 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Alur Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 21/590/2016;
- Sebidang tanah seluas ± 10.628 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Permai Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 21/590/2017;
- Sebidang tanah seluas $\pm 7.040,5$ M2 atas nama Noflinda yang terletak di Dusun Cahaya Butsi Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 02/590/2017;
- Sebidang tanah seluas ± 31.101 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Paya Dehok Kelurahan Raja Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 28/590/2016;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas $\pm$ 35.392 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Alur Lesung Kelurahan Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 39/590/2017;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 32.928 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Alur Lesung Kelurahan Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 40/590/2017;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 25.086 M2 atas nama Dewi Puspita yang terletak di Dusun Alur Lesung Kelurahan Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 63/590/2016;
- Sebidang tanah seluas $\pm$ 35.143 M2 atas nama SALAMUDDIN yang terletak di Dusun Alur Lesung Kelurahan Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 62/590/2016;
- Uang di Nomor Rekening Bank BRI Kualasimpang atas nama NOFLINDA sebesar Rp50.992.112,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua belas rupiah);
- Uang di Nomor rekening Bank BRI Pasar Upah atas nama NOVLINDA sebesar Rp100.361.317,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Sebidang tanah seluas $\pm$ 792,5 M2 atas nama Kamal yang terletak di Dusun Sinar Butsi Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor 06/590/2017;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Diesel FE Super HD Nomor Polisi BL 8641 KC Nomor BPKB K-06976669;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Diesel FE Super HD Nomor Polisi BL 8641 KC;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi BL 8641 KC atas nama UD Taruna Exspress;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah BPKB Nomor N-01011554 atas nama NOFLINDA Nomor Polisi: BL 3092 UAC;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy Type F1C02N28LOA/T warna merah hitam Nomor Polisi BL 3092 UAC Nomor Rangka: MH1JM3117HK290068 Nomor Mesin: JM31E1293784 atas nama NOFLINDA beserta STNK Nomor 18853374/AC/2017;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BRI Nomor 6013 0120 0198 3003;
- 1 (satu) buah Kartu Britama Bisnis Bank BRI Nomor 5326 5950 0354 6640;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Bitama Bisnis Nomor Rekening 0657-01-000536-56-1 atas nama Noflinda;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Tabunganku Nomor Rekening 7444-01-009677-53-2 atas nama Noflinda;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7102460407 atas nama Noflinda;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NOFLINDA;

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29-9-2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 7-10-2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 23-9-2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi penerimaan dari Sdr. Kamel berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2018;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kuitansi penerimaan dari Sdr. Kamel berupa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah kuitansi penerimaan dari saudara Kamal berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah kuitansi penerimaan dari Sdr. Ayub Burhan berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 85/PID/2021/PT BNA tanggal 5 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 28 Januari 2021 Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 9.b/Akta.Pid/2021/PN Ksp tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHP setelah permohonan kasasi diajukan, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 3 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 8 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2021, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 9.b/Akta.Pid/2021/PN Ksp tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 3 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Banda Aceh) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang atas terbukti dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang *in casu* yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena sudah cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa dalam perkara lain sebagai *predicate crime* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, karena Terdakwa dalam bisnisnya melakukan jual beli Narkotika membuka rekening Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama isterinya Noflinda untuk menampung transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan Terdakwa, dimana nilai transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil Terdakwa. Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada dakwaan Kedua Primair;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan melampaui kewenangannya karena secara kumulatif lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan melanggar maksimal lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (4) KUHP yang mengatur bahwa lamanya pidana penjara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **KAMAL alias KAMEL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd.
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 3534 K/Pid.Sus/2021